

AVENANT n°3 au bail commercial signé le 02 novembre 2016**ENTRE LES SOUSSIGNES :**

La Société dénommée SCI GENERAL JULES BRIMONT, Société civile immobilière au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 977 716 208, dont le siège social est situé 32, rue Pierret à 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée aux fins des présentes par Monsieur Damien TONDELLI agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée le **BAILLEUR**
D'une part,

ET

Monsieur Timothée DENANT, exerçant la profession de pédicure-podologue, né le 2 juin 1983 à Saint Valéry en Caux (76), demeurant 101, rue Léon Barbier à 78400 Chatou, de nationalité française,

Ci-après désigné le **PRENEUR**
D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées « **les Parties** » ou séparément « **Partie** ».

PREAMBULE

Le **PRENEUR** a signé un bail commercial en date du 02 novembre 2016 avec la **SCI CHATOU BRIMONT** (RCS Paris 797 737 053) ayant pour objet la prise à bail par le **PRENEUR** d'un bureau (lot n°2) situé au rez-de-jardin d'une surface de 23,60 m² situé 30 ter et 32, avenue de Brimont à 78400 Chatou (ci-après désigné « **le BAIL** ») pour y exercer l'activité de pédicure-podologue.

En date du 4 décembre 2017, le **BAIL** a été amendé par avenant aux termes duquel il a été convenu d'une diminution du loyer (hors taxes et hors charges) initial à compter rétroactivement du 1^{er} février 2017 ainsi qu'un réajustement à la baisse du montant du dépôt de garantie et de la provision trimestrielle sur charges.

En date du 08 août 2023, un avenant n°2 a acté le changement d'identité du **BAILLEUR**, lequel est, depuis l'acte de vente signé le 21 juillet 2023, la **SCI GENERAL JULES BRIMONT**, en qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble dans lequel le **PRENEUR** exerce son activité.

Dans le prolongement de son acquisition, le **BAILLEUR** a souhaité faire procéder à différents travaux au rez-de-jardin de l'immeuble sis 30 ter et 32 avenue de Brimont à 78400 Chatou, nécessitant de déménager l'activité du **PRENEUR** dans un local situé au rez-de-chaussée.

T.D



CELA ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIV**ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT**

Par cet avenant n°3, le PRENEUR consent à libérer entièrement le bureau actuellement pris à bail (lot n°2) d'une surface de 23,60 m² situé au rez-de-jardin de l'immeuble sis 30 ter et 32 avenue de Brimont à 78400 Chatou et ce à effet du 25 octobre 2023 au plus tard

En contrepartie, le BAILLEUR consent à mettre à disposition du PRENEUR, au même montant de loyer malgré l'augmentation de la surface donnée à bail, les lots (n°04) et (n°04') figurant sur le plan en annexe (**Annexe 1**) d'une surface respective de 21 m² et 12 m² situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 ter et 32, avenue de Brimont à 78400 Chatou afin de lui permettre de poursuivre son activité de pédicure-podologue sans interrompre son activité ni le bail commercial signé le 02 novembre 2016.

Dans le cadre de ce déménagement, le BAILLEUR s'engage, à la demande du PRENEUR, à faire procéder à de petits travaux dans les nouveaux locaux savoir :

- Ajout de 7 (sept) prises électriques,
- Dépose d'un ensemble menuisé composé d'une paroi vitrée dépolie, une allège et un poteau en bois,
- Déplacement du radiateur électrique

Le BAILLEUR s'engage également, à la demande du PRENEUR, à mettre à sa disposition une équipe afin de lui permettre d'effectuer son déménagement.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES AU BAIL

Sous l'article 1 – « DESIGNATION DES LOCAUX LOUES », du bail commercial signé le 02 novembre 2016, le paragraphe « un bureau (lot n°2) situé au rez-de-jardin d'une surface de 23.60 m² » est remplacé par :

- Une salle de consultation (lot n°4) située au rez-de-chaussée d'une surface de 21m² environ
- Une salle de consultation (lot n°4') située au rez-de-chaussée d'une surface de 12 m² environ

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT

Le présent avenant n°3 entre en vigueur à compter du 25 octobre 2023.

ARTICLE 4 : RESILIATION ANTICIPEE DU BAIL – CHANGEMENT DE LOCAUX

Il est expressément convenu entre les Parties que la mise à disposition des lots visés à l'article 1 sera appliquée sur la période du 25 octobre 2023 au 31 mars 2024.

Dès lors, au 31 mars 2024, le PRENEUR prend acte d'ores et déjà :




Qu'il pourra soit résilier de manière anticipée son BAIL afin de signer un nouveau bail avec le gestionnaire qui sera désigné par le Bailleur.

Ou qu'il pourra accepter le transfert de son activité dans un autre local compatible avec l'exercice de la profession de pédicure-podologue, proposé par le bailleur, au sein du pôle médical existant après travaux d'aménagement, sans résiliation de son BAIL.

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS DU BAIL

Toutes les autres dispositions du BAIL et de ses avenants antérieurs qui ne sont pas modifiées par le présent avenant n°3 restent inchangées et continuent à produire leur plein effet.

Il est cependant précisé ici que le PRENEUR a été informé que le BAILLEUR allait mettre un terme aux différents contrats de prestation relatifs à l'entretien des espaces verts, à la sortie des poubelles et à l'entretien des parties communes, afin de réduire les dépenses.

Le PRENEUR prend acte que cette nouvelle gestion aura pour effet de réduire sa quote-part de charges et en contrepartie s'engage à faire appel, à sa charge directe, à une solution tierce pour entretenir ses propres locaux et les parties communes dont ils dépendent.

Fait en deux exemplaires

A Neuilly-sur-Seine

Le 17 octobre 2023

Liste des annexes ayant valeur contractuelle :

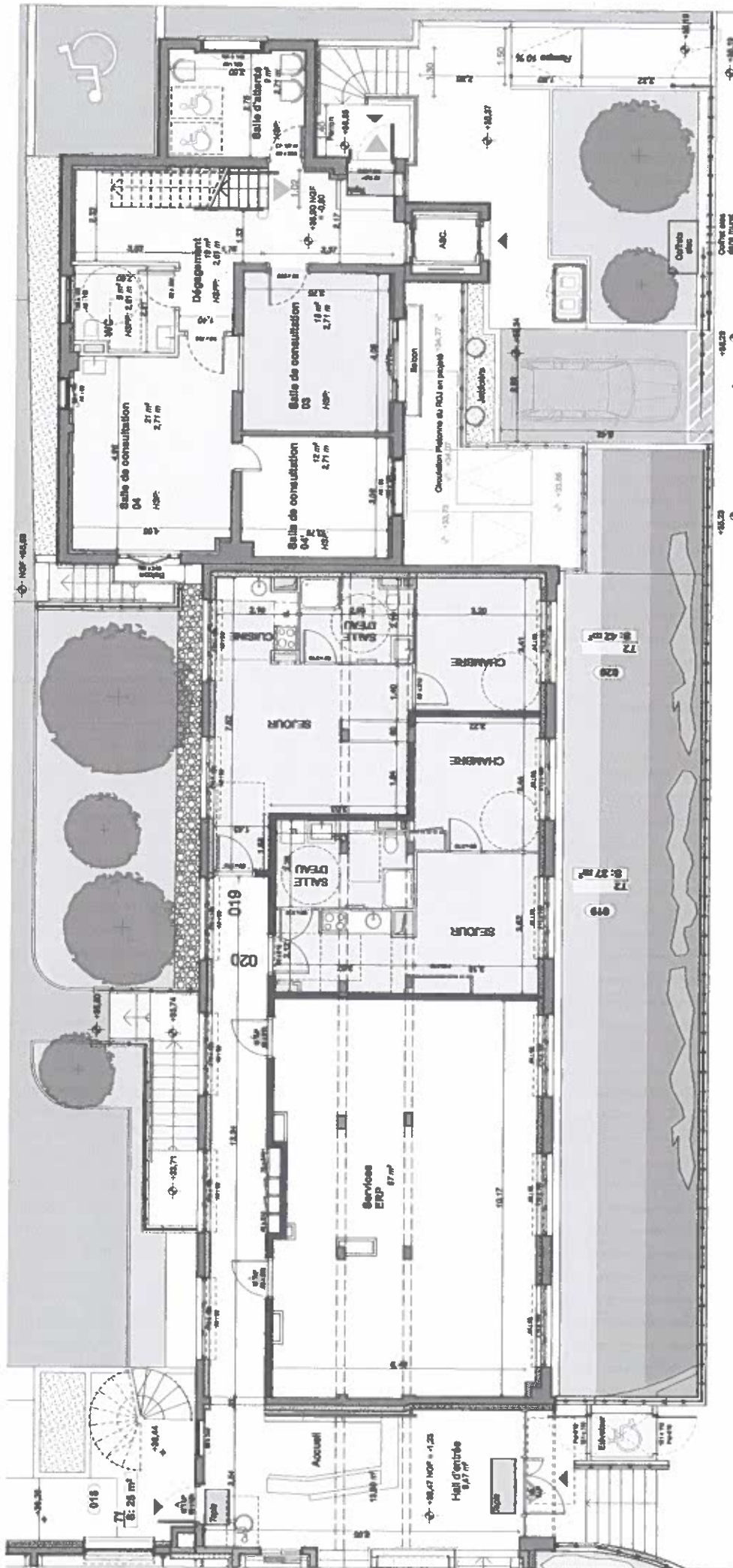
Annexe 1 : Plan des locaux situés au rez-de-chaussée

Le BAILLEUR
SCI GENERAL JULES BRIMONT

SCI GENERAL JULES BRIMONT
Ets - SCI SCI GENERAL JULES BRIMONT
32 Rue Dietrich 92200 Neuilly sur Seine
Nantier D 977 715 208
Siret 97771620800011 - NAF/APE : 62.20B

LE PRENEUR
Monsieur Timothée DENANT





Stationnements

"Le Carré de Brimont"
Réhabilitation lourde d'un pôle Médical et Création d'une Résidence Service Séniors.

32, avenue de Brimont, 78 400 Chateau

02.8

MAITRISE D'OUVRAGE



SCI CHATOU BRIMONT
2, Rue de Pantelivres
78 008 PARIS
01 40 80 70 16

DCE

NOTICE

DATE

Plan RDC - Projeté

PIECES GRAPHIQUES

NOI

DATE

MAITRISE D'OEUVRE



Atelier M3
63, Boulevard du Montparnasse
78 008 PARIS
01 45 05 10 16



IND

N° DOCUMENT

NIVEAU

ZONE

TYPE

LOT

ARC

PLA

T2

RDC

02.8

3.0

DOCUMENT GRAPHIQUE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE D'ATELIER M3. REPRODUCTION MEUSE PARTIELLE INTERDITE SANS ACCORD PRÉALABLE D'ATELIER M3. LES PLANS FOURNIS NE PEUVENT EN AUCUN CAS SERVIR DE PLANS D'EXECUTION POUR LA REALISATION DE L'OUVRAGE.

